

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-074	요구일자	2024.11.29.	처분종류	개선
처분대상부서	△△사무소	조치부서	△△사무소	회신기일	2025.01.29.
건 명	2024년 제1차 해외사무소 감사 - 현지직원 복무관리 기준 개선 -				

1. 업무개요

사무소는 원활한 업무수행을 위해 현지직원을 고용할 수 있으며, 자체적으로 별도의 복무관리 내규를 수립할 수 있고 이에 따라 현지직원의 복무 및 업무 등에 대하여 지도 감독의 책임이 있다. 사무소 자체 현지직원 복무관리 내규에는 현지 관행 및 관련 현지 법규상의 내용을 포함하여야 하고, 국어, 영어 및 현지어로 작성하여 고용계약서에 첨부 후 현지직원 전원이 숙지할 수 있도록 해야한다.

2. 관계법령 및 판단기준

「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제45조에 따르면 사무소장은 현지직원이 결혼하거나 그 밖의 경조사가 있는 경우에 현지직원의 신청에 따라 정해진 일수¹⁾만큼의 경조사 휴가를 줄 수 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

△△사무소의 사무소 자체 현행 현지직원 복무규정 상 조사(弔事, Bereavement) 휴가 지급 시 구체적인 친족의 범위를 정하지 않고 있으며²⁾, 「해외사무소 현지직원 운용에 관한 지침」 제45조에서 정한 친족의 범위 또한 따르지 않고 있어△△사무소 현지 직원들은 친족 범위의 제한 없이 조사 휴가를 사용하고 있다.

또한, 가족관계증명서 등의 적격 증빙자료의 제출을 요구하지 않고 있으며, 경조사 휴가 신청서 내 명확한 사유 작성란이 없어 경조사 휴가 신청시 사실 여부 확인 과정 없이 이를 승인해주고 있다.

이처럼 현지직원의 경조사 휴가 사용에 대해 구체적으로 제한할 수 있는 내부통제 기능이 미흡하여 장기간 또는 잦은 빈도의 휴가 사용에 따른 사무소의 업무 공백이

우려되는 상황이다.

또한 겸직과 관련하여, 현지직원 ○○○○○○는 2023. 12. 27.에 겸직허가 신청서를 작성하여 사무소장의 승인을 득하였으나, 겸직허가에 대한 충분한 검토가 부재한 바 향후 현지직원 겸직 승인 시 겸직기간, 대상자, 겸직허가 처리절차 등의 개선이 필요하다.

위 현지직원의 경우 겸직 승인 요청서만 있으며 승인에 대한 문서가 부재하고, 겸직 업무에 대한 직무기술서(Job description)가 첨부되어 있지 않아 해당 현지직원이 사무소에서 하고 있는 업무와의 이해충돌여부 등을 검토할 수 없는 등 겸직 승인에 따른 검토과정에서 미흡한 점이 확인되었다.

「임직원 겸직허가 가이드라인」에 따르면 직원이 겸직을 희망할 때에는 겸직허가 신청서, 겸직요청기관의 공문, 겸직허가 자가점검 체크리스트가 필요하며 특히 대가금액과 겸직활동 소요시간 명기가 필수이며, 사후 허가 요청에 대해서는 원칙적으로 불승인하고 있다. 따라서 사무소 복무규정 내 겸직 관련 내용이 없는 경우 사무소는 본부의 가이드라인을 적용하여 관리하여야 할 것이다.

4. 조치할 사항

△△사무소는 현지직원 경조사 휴가에 따른 경조사 인정 범위를 명확히 하고, 본부의 가이드라인을 참고하여 겸직허가에 관한 내용을 추가하는 등 현지직원 복무규정을 개선하시기 바랍니다. (개선)

감사종류	종합감사
------	------

- 1) 1. 본인 결혼: 5일
2. 자녀 결혼: 1일
3. 배우자의 출산 : 10일
4. 배우자, 본인 및 배우자의 부모 사망: 5일
5. 본인 및 배우자의 조부모와 외조부모 사망: 3일
6. 자녀와 그 자녀의 배우자 사망: 5일
7. 본인 및 배우자의 형제자매 사망: 1일
- 2) **Bereavement Leave** : Upon completion of 3 months of service with the Office, Employees are entitled to three (3) days paid bereavement leave.